

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5982/2539

นาย ชาญชาย เหมวิจิตรธรรม
นาย สุพงษ์หรือสุพงศ์ ศรีสมิต
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
นาย สุพงษ์หรือสุพงศ์ ศรีสมิต

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 36

เดิมผู้ร้องเป็นโจทก์ฟ้องผู้จัดการมรดกและทายาทขอแบ่งทรัพย์มรดกและศาลชั้นต้นได้พิพากษาตามยอมแล้วต่อมาผู้ร้องถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายบ. ในฐานะผู้จัดการมรดกในคดีแพ่งและในฐานะเจ้าหนี้รายที่12ได้ยื่นคำร้องขอชำระเงินจำนวน3,000,000บาทที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับเงินจำนวนดังกล่าวโดยให้ถือว่าเป็นส่วนแบ่งทรัพย์มรดกในส่วนที่ผู้ร้องจะได้รับและให้งดการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินในกองมรดกและยอมให้บ. ถอนคำขอรับชำระหนี้การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลขอให้บังคับให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านทวงหนี้จากลูกหนี้ในคดีแพ่งหากไม่ได้รับชำระหนี้ก็ให้ผู้คัดค้านดำเนินการบังคับคดีต่อไปนั้นเนื่องมาจากผู้คัดค้านปฏิบัติตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ที่ลงมติรับข้อเสนอของบ. ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคำร้องของผู้ร้องจึงมีผลเป็นการขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมเจ้าหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483มาตรา36ซึ่งให้สิทธิแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้นที่จะขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมเจ้าหนี้บุคคลอื่นไม่มีสิทธิร้องขอได้ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องดังกล่าวได้และเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ผู้คัดค้านจะมีได้ยกขึ้นกล่าวอ้างศาลฎีกาก็

สามารถหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา142(5)ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ ล้มละลายฯมาตรา153

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย ผู้
ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้ตามคำพิพากษตามยอมของศาลชั้นต้นในคดีแพ่ง
หมายเลขแดงที่ 20387-20388/2528 ระหว่างนายสุพงษ์ ศรีสมิต โจทก์นางยุพิน ศรี
สมิต กับพวกจำเลย โดยผู้ร้องมีสิทธิที่จะบังคับคดีในคดีดังกล่าวและจะทำให้ได้รับ
ชำระหนี้เป็นเงินไม่ต่ำกว่า30,000,000 บาท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2534 ที่ประชุม
เจ้าหนี้คดีนี้มีมติยอมรับเงิน 3,000,000 บาท จากนายบุญทรัพย์ ศรีสมิตและให้งด
การบังคับคดีแพ่งดังกล่าว ผู้ร้องไม่เคยทราบมติของที่ประชุมเจ้าหนี้และไม่ได้ยิน
ยอมด้วย ประกอบกับการเสนอขอชำระหนี้ของนายบุญทรัพย์ไม่สุจริตเพราะนายบุญ
ทรัพย์เป็นเจ้าหนี้ผู้ยื่นคำขอรับชำระหนี้รายที่ 12 และเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของ
ศาลชั้นต้นในคดีดังกล่าว จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียและได้รับประโยชน์จากมติที่ประชุม
เจ้าหนี้ มติดังกล่าวจึงไม่ผูกพันผู้ร้องและไม่ผูกพันคัดค้าน ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอให้ผู้
คัดค้านดำเนินการบังคับคดีในคดีแพ่งดังกล่าวต่อไป แต่ผู้คัดค้านมีคำสั่งยกคำร้อง
โดยให้เหตุผลว่า ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ยอมรับเงิน3,000,000 บาท จาก
กองมรดกทดแทน ส่วนที่ตกทอดเป็นของผู้ร้องและให้งดการบังคับคดีแก่ทรัพย์
มรดก ผู้ร้องไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของผู้คัดค้าน ขอให้คำสั่งให้ผู้คัดค้านทวงหนี้จาก
ลูกหนี้ในคดีแพ่งดังกล่าว หากไม่ได้รับชำระหนี้ก็ให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไป

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 20387-20388/2528 ของ
ศาลชั้นต้นคู่ความได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลตกลงให้แบ่งทรัพย์

มรดกโดยวิธีเสนอราคาแข่งขันกันระหว่างทายาทและศาลพิพากษาตามยอมแล้ว ต่อมาวันที่ 30 สิงหาคม 2529 ทายาทนำทรัพย์สินมรดกออกประมูลได้ราคา 42,322,780 บาท เมื่อรวมกับทรัพย์สินอื่นในกองมรดกคิดเป็นเงิน 47,909,000 บาท เมื่อหักสินสมรสของนางยุพิน ศรีสมิต ออกแล้ว ผู้ร้องมีสิทธิได้รับ¹ ใน 9 ส่วน เป็นเงิน 2,661,661 บาท ดังนั้นการที่นายบุญทรัพย์ศรีสมิต เสนอขอชำระหนี้จำนวน 3,000,000 บาท ให้แก่กองทรัพย์สินของผู้ร้องโดยถือว่าเป็นส่วนแบ่งมรดกในส่วนที่ผู้ร้องจะได้รับซึ่งเป็นการเสนอให้ส่วนแบ่งมรดกแก่ผู้ร้องในจำนวนที่สูงกว่าสิทธิที่ผู้ร้องจะพึงได้รับและนายบุญทรัพย์ได้เสนอว่า หากที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับข้อเสนอดังกล่าว นายบุญทรัพย์ในฐานะเจ้าหนี้รายที่ 12 จะขอถอนคำขอรับชำระหนี้ข้อเสนอของนายบุญทรัพย์จึงไม่เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต และในการประชุมเจ้าหนี้ นั้นผู้คัดค้านได้แจ้งกำหนดวันเวลาสถานที่กับหัวข้อประชุมไปยังเจ้าหนี้แล้ว ส่วนผู้ร้องได้แจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศหน้ากรมบังคับคดีเนื่องจากผู้ร้องหลบหนีและในการประชุมเจ้าหนี้ผู้คัดค้านก็ไม่ได้ให้ผู้มีส่วนได้เสียออกเสียงลงมติแต่อย่างใดเมื่อเจ้าหนี้ลงมติเป็นเอกฉันท์ยอมรับตามข้อเสนอของนายบุญทรัพย์มติของที่ประชุมเจ้าหนี้จึงไม่ขัดต่อกฎหมายหรือประโยชน์ร่วมกันของเจ้าหนี้ทั้งหลาย ผู้คัดค้านจึงมีอำนาจในการดำเนินการตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ยก คำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในเบื้องต้นว่า เมื่อปี 2521 และ 2524 ผู้ร้องได้เป็นโจทก์ฟ้องนางยุพิน ศรีสมิต กับพวกรวม 5 คน เป็นจำเลยต่อศาลชั้นต้นรวม 2 คดี ขอแบ่งทรัพย์สินมรดกของร้อยตำรวจโทครู ศรีสมิต เจ้ามรดกมีเด็กหญิงสิรินทิพย์ ศรีสมิต กับพวกรวม 3 คน เป็นผู้ร้องสอดตามคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ 14344/2521 และ 2462/2524 ของศาลชั้นต้นต่อมาวันที่ 14 พฤศจิกายน 2528 ผู้ร้อง ผู้ร้องสอดทั้งสามผู้รับมรดกความและจำเลยทั้งห้าได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันศาลชั้นต้นได้พิพากษาตามยอมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2528 เป็นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 20387/20388/2528 ของศาลชั้นต้น ดังปรากฏตามเอกสารหมาย ร.2 (ค.17) ต่อมาวันที่ 10 มีนาคม 2529 โจทก์ในคดีนี้ได้ฟ้องผู้ร้องเป็นจำเลยในคดีล้มละลาย วันที่ 20 มิถุนายน 2529 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้องเด็ดขาดและวันที่ 8 มกราคม 2530 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้ผู้ร้องเป็นบุคคลล้มละลาย วันที่ 21 มีนาคม 2529 ผู้ร้องและทายาทได้นำทรัพย์สินมรดกตามสัญญาประนีประนอมยอมความประมาณขายระหว่างทายาทปรากฏว่าผู้ร้องประมาณได้ในราคา 72,014,500 บาท แต่ผู้ร้องไม่ชำระเงินวันที่ 30 สิงหาคม 2529 ทายาทได้นำทรัพย์สินมรดกออกประมาณเป็นครั้งที่สองปรากฏว่านายบุญทรัพย์เป็นผู้ประมาณได้ในราคา 42,332,780 บาท เมื่อนำทรัพย์ที่มีผู้ประมาณได้ในวันประมาณครั้งแรกจำนวน 5,576,220 บาท มารวมเข้าจึงเป็นจำนวนทรัพย์สินมรดกทั้งสิ้น 47,909,000 บาท ต่อมาผู้คัดค้านได้ยื่นคำร้องลงวันที่ 18 มิถุนายน 2530 ต่อศาลชั้นต้นขอให้เพิกถอนการประมาณครั้งแรกของผู้ร้องตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนการประมาณของผู้ร้อง นางจรรววรรณกว้างแก้ว และนางสาวเดือนเพ็ญ ศรีสมิต ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ในคดีนั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีถึงที่สุดแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกว่า ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องต่อศาลขอให้บังคับให้ผู้คัดค้านทวงหนี้จากลูกหนี้ในคดีแพ่งหากไม่ได้รับชำระหนี้ก็ให้ผู้คัดค้านดำเนินการบังคับคดีต่อไปได้

หรือไม่เห็นว่าเหตุที่ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าวเนื่องมาจากผู้คัดค้านปฏิบัติตามมติที่ประชุมเจ้าหน้าที่ลงมติรับข้อเสนอของนายบุญทรัพย์ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำร้องของผู้ร้องจึงมีผลเป็นการขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 36 ซึ่งให้สิทธิแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้นที่จะขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมเจ้าหน้าที่บุคคลอื่นไม่มีสิทธิร้องขอได้ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1288/2503 ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องดังกล่าวได้ ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ผู้คัดค้านจะมีได้ยกขึ้นกล่าวอ้างศาลฎีกาก็สามารถหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 คดีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาประการอื่นต่อไป ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้องนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ